

TEMA 29 – Especímenes de origen vegetal sujetos al Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES): Especial referencia a los de interés comercial para España (vivos, partes, derivados, manufacturas/productos).

1. INTRODUCCIÓN

- La **Convención CITES** se firmó en **Washington** el **3 de marzo de 1973**, entró en vigor el **1 de julio de 1975** y cuenta actualmente con **185 Partes**. España es Parte desde el **16 de mayo de 1986**.
- La Autoridad Administrativa española es la **Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación** del **MITECO**, correspondiendo a los **Servicios de Inspección SOIVRE** las verificaciones previas al despacho aduanero en frontera.
- CITES protege más de **40.900 especies**, de las cuales aproximadamente **34.310 son vegetales**, clasificadas en tres **Apéndices** (artículo II) trasladados a nivel de la UE a cuatro **Anexos (A, B, C y D)** mediante el **Reglamento (CE) 338/97**.

2. ESPECÍMENES DE ORIGEN VEGETAL SUJETOS AL CONVENIO CITES

- **Espécimen vegetal**: toda planta viva o muerta, o cualquier parte (raíces, hojas, madera) o derivado (medicinas, perfumes, tallas) fácilmente identificable, salvo exención expresa.
- Para las especies de los **Apéndices II y III** puede especificarse qué partes o derivados quedan sujetos o exentos.
- La distribución exacta de especies vegetales entre Apéndices varía tras cada Conferencia de las Partes. La **CoP20** (Samarkanda, 2025) incorporó, entre otras, la **palma chilena** (*Jubaea chilensis*) al Apéndice I y varias especies de **aloe** y de **palma cola de caballo** (*Beaucarnea* spp.) al Apéndice II.
- El comercio de plantas del **Apéndice I** recolectadas en su hábitat está prohibido. El de las del **Apéndice II** está permitido pero regulado. Las especies del Apéndice I **reproducidas artificialmente** se tratan como del Apéndice II.

Plantas reproducidas artificialmente

- No debe confundirse con "cultivo de plantas": una planta recolectada en el medio silvestre o cultivada sin cuidado especial en condiciones semi naturales nunca es "reproducida artificialmente".
- Se considera reproducida artificialmente el espécimen cultivado en **medio controlado** a partir de semillas, estacas, esquejes o propágulos amparados por exención o de un plantel parental cultivado.

TEMA 29 – Especímenes de origen vegetal sujetos al Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES): Especial referencia a los de interés comercial para España (vivos, partes, derivados, manufacturas/productos).

- El registro de viveros es **voluntario** para especies del Apéndice II y **obligatorio** para las del Anexo A.
- Código de origen "**A**" (reproducido artificialmente) frente a "**W**" (recolectado en el medio silvestre) en los permisos.

Híbridos y cultivares

- Conforme a la **Resolución Conf. 11.11 (Rev. CoP18)**, los híbridos quedan sujetos a la Convención si uno o ambos progenitores pertenecen a taxones incluidos en los Apéndices.
- Los híbridos reproducidos artificialmente derivados del **Apéndice I** sin anotaciones específicas se tratan como del **Apéndice II**.
- Los **cultivares** (selecciones artísticas del horticultor por forma, color o pigmentación) reciben el mismo trato que los híbridos.

Certificado fitosanitario y otras exenciones

- El **certificado fitosanitario** puede sustituir al permiso de exportación (artículo VII.5) solo para especímenes reproducidos artificialmente del Apéndice II y para híbridos del Apéndice I. Debe incluir la mención "**Reproducido artificialmente según la definición de CITES**".
- Otras exenciones: cultivos in vitro en envases estériles, semillas, polen y polinias de los Apéndices II y III, flores cortadas de especímenes reproducidos artificialmente, ciertos derivados químicos y farmacéuticos (salvo el **pigeum**, sujeto a control), frutos y tallos de **chumberas** (*Opuntia* spp.), híbridos reproducidos artificialmente de los géneros de orquídeas **Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis y Vanda**.
- Distinción práctica: las plantas silvestres presentan raíces cortadas, heridas y heterogeneidad de tamaño y taxón. Las reproducidas artificialmente son uniformes, sanas y de raíces ajustadas al recipiente.

3. ESPECIAL REFERENCIA A LAS ESPECIES ORNAMENTALES

- **Orquídeas** (*Orchidaceae* spp.): mayoría en Apéndice II. Los **zapatitos de dama** asiáticos (*Paphiopedilum* spp.) y sudamericanos (*Phragmipedium* spp.) están en el Apéndice I.
- **Cactus** (*Cactaceae* spp.): todo el grupo en CITES. Semillas exentas salvo cactus mexicanos y algunas variedades de Madagascar.
- **Plantas carnívoras**: géneros *Nepenthes* y *Sarracenia*, y la **venus atrapamoscas** (*Dionaea muscipula*, Apéndice II).

TEMA 29 – *Especímenes de origen vegetal sujetos al Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES): Especial referencia a los de interés comercial para España (vivos, partes, derivados, manufacturas/productos).*

- **Campanillas de invierno** (**Galanthus** spp.): unas 20 especies, principalmente de Turquía, Apéndice II.
- **Ciclámenes** (**Cyclamen** spp.): 21 especies en Apéndice II. El **ciclamen común** (**Cyclamen persicum**) exento si es reproducido artificialmente.
- **Aloes** (**Aloe** spp.): más de 400 especies, los aloes enanos de Madagascar en Apéndice I, el **aloe vera** excluido de los Apéndices.
- **Euforbias** (**Euphorbia** spp.): unas 700 euforbias suculentas incluidas, en Apéndice II salvo diez en Apéndice I.
- **Cícadas** (**Cycadaceae** y **Zamiaceae**): mayoría en Apéndice II, salvo tres géneros en Apéndice I.
- **Palmas** (**Arecaceae** spp.): mayoría en Apéndice II. La **palma trenzada de Madagascar** (**Dypsis decipiens**) en Apéndice I.
- **Helechos arborescentes** (**Cyatheaceae** y **Dicksoniaceae**): todos en Apéndice II. Se comercializan como troncos talados o raíces secas.

4. ESPECIAL REFERENCIA A LAS ESPECIES MADERABLES

- **Palo de rosa** o jacarandá de Brasil (**Dalbergia nigra**): Apéndice I. Comercio prohibido salvo reproducción artificial o material Pre-Convención. En la **CoP17 (2016)** se incluyó el género completo **Dalbergia** spp. en los Apéndices.
- **Caoba americana** (**Swietenia** spp.): Apéndice II, con tres especies, siendo la **caoba de hoja grande** (**Swietenia macrophylla**) la más relevante comercialmente.
- **Cedro rojo** (**Cedrela odorata**) y **sapeli** (**Entandrophragma cylindricum**): exportados como madera aserrada para carpintería.
- **Ramín** (**Gonystylus** spp.): Apéndice II, de bosques pantanosos de Indonesia y Malasia.
- **Ciruelo africano o pigeum** (**Prunus africana**): Apéndice II, uso medicinal y en carpintería interior.

5. COMERCIO EXTERIOR DE ESPECÍMENES VEGETALES

- Según la **CITES Trade Database** (ejercicio 2023), el comercio español se concentra en la **importación de maderas**, seguida de partes y derivados y de plantas vivas.

TEMA 29 – Especímenes de origen vegetal sujetos al Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES): Especial referencia a los de interés comercial para España (vivos, partes, derivados, manufacturas/productos).

- Maderas tropicales destacadas: **palisandro de la India, sapeli, madera de agar, cedro rojo, palo santo, ébano de Mozambique y palo de rosa de Brasil.**
- Plantas medicinales y ornamentales: **ciruelo africano, raíz de oro, cícada japonesa** y diversos cactus.
- A escala mundial, el comercio vegetal CITES en 2023 estuvo dominado por **maderas tropicales y plantas ornamentales reproducidas artificialmente** (cactáceas y orquídeas).

6. CONCLUSIÓN

- El comercio vegetal CITES presenta particularidades frente al de fauna, en especial por el peso de la **reproducción artificial** como alternativa a la recolección silvestre.
- España, por su red de viveros y su posición como frontera exterior de la UE, ocupa un lugar destacado tanto en importación de plantas ornamentales como en exportación de especímenes reproducidos artificialmente.
- Corresponde a los **Servicios de Inspección SOIVRE** garantizar que este comercio se ajusta a la Convención y a la reglamentación de la UE.